



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/50/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין ציפי
קוינט שילוני**

התובעים 1 אשטון אבישי

2 אשטון קרן

באמצעות ב"כ: עו"ד מחרז אוהד
דרך בגין, תל אביב - יפו
טל': 03-5168484 פקס: 03-5166066

נגד

הנתבעת אטיאס מרסל

באמצעות ב"כ: עו"ד פסטרנק יצחק
סמטת הבאר 3, מזכרת בתיה
טל': 08-9461777 פקס: 08-9463111

פסק דין

עניינה של תביעה זו – ליתן צו המורה לנתבעת לאפשר לתובעים גישה חופשית לשטח הסמוך לדירת הנתבעת אשר על פי הרישום מהווה רכוש משותף וכן לאפשר לתובעים לחנות בשטח זה את רכבם.

א. העובדות הצריכות לעניין והשתלשלות ההליך:

1. ענייננו בבית משותף ברחוב גולומב 13 רחובות המצוי במקרקעין הידועים כגוש 3698 חלקה 197 (להלן: "**הבית המשותף**"). הבית מונה ארבע דירות. התובעים הם בעלי הזכויות בדירה הידועה כחלקת משנה 3 הממוקמת בקומה הראשונה בבית המשותף מיום 3.12.17. הנתבעת היא בעלת זכות חכירה בדירה הידועה כחלקת משנה 1 הממוקמת בקומת הקרקע של הבית המשותף מיום 31.1.2000. דירת התובעים מצויה מעל דירת הנתבעת.
2. ביום 24.2.21 הוגשה תביעה זו במסגרתה טענו התובעים כי הנתבעת השתלטה בניגוד לדין על רכוש משותף והיא ועושה בו כבשלה. לפיכך דרשו לחייב את הנתבעת לאפשר גישה חופשית לשטח המשותף עליו השתלטה וזאת כדי שהתובעים יוכלו לחנות בשטח זה את רכבם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/50/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

3. ביום 17.3.21 הוגש כתב הגנה במסגרתו טענה הנתבעת כי על פי חלוקה מוסכמת ששררה בעבר בין אמה של הנתבעת- הגב' מסעודי וקנין ז"ל, לבין צעידי אהרון וחנה ז"ל- בעלי הדירות הקודמים של דירת התובעים (להלן: "**הזוג צעידי**") השטח מושא התביעה בו רוצים התובעים לחנות היה בשימוש דירת הנתבעת. לטענת הנתבעת בטרם נרכשה דירת התובעים נמסר להם מידע אודות חלוקה זו. עוד טענה הנתבעת כי התובעים עצמם השתלטו על גג הבית המשותף ועושים בו כבשלהם.

4. ביום 19.07.22 נערך על ידי ביקור במקום בנוכחות הצדדים ובאי כוחם. להלן יפורטו ממצאי הביקור כפי שבאו לידי ביטוי במסגרת החלטתי מאותו היום: "**היום התקיים ביקור בבית המשותף בנוכחות הצדדים ובאי כוחם. הצדדים הראו לי את הבית המשותף ואת השער הצידי שהוצב על ידי הנתבעת ומונע מהם לחנות בשטח הבית המשותף. התרשמתי כי המחלוקת נעוצה בשער זה ובהעדר האפשרות לתובעים לחנות בשטח הסמוך לשער. עוד התרשמתי כי כמעט כל השטח שכביכול סופח לנתבעת ברחבי הרכוש המשותף נגיש לתובעים והגישה הרגלית אליו מתאפשרת דרך הכניסה הראשית לבית המשותף (למעט למחסן שניצב בחצר ולמעט למרפסת קדמית שנסגרה על ידי הנתבעת).**" הצדדים אף הראו לי שטח בחצר האחורית שבו נטועים עצים והוא לטענת הנתבעת סופח לתובעים. מכל מקום נוכחתי כי קיימת גישה רגלית לכל שטחי החצר המשותפת למעט השטחים שנבנו על גבי הרכוש המשותף. במהלך הביקור ביקרתי בדירת התובעים. יצוין כי דירת התובעים הורחבה על גבי עמודים. בנוסף התובעים סיפחו לדירתם את הגג שנוצר כתוצאה מאותה ההרחבה המהווה רכוש משותף והם עושים בו שימוש כמרפסת והעלייה אליה מתבצעת על ידי מדרגות מתוך דירתם. התרשמתי במהלך הביקור כי בין הצדדים שוררת מערכת יחסים עכורה מאוד לפיכך כל ניסיונותיי לסיים את הסכסוך בדרך השלום כשלו. על הצדדים להבין כי כל תוצאה שלא מתוך הסכמה עלולה לגרום להם להפסד ניכר. לאור המצב הרישומי של הבית המשותף יש לשאוף להגיע להסכמות."

5. יצוין כי במסגרת החלטתי מיום 24.08.22 ולאחר שנתקבלה הסכמת הצדדים, הופנו הצדדים להליך גישור במרכז הגישור ברחובות אולם הגישור הסתיים ללא הצלחה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/50/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

6. ביום 19.1.23 התקיים דיון הוכחות בנוכחות הצדדים במסגרתו העידו התובע 1, הנתבעת והעד מטעם הנתבעת מר אילן צעדי, בנם של הזוג צעדי.
7. בתום דיון ההוכחות נקבע התיק לסיכומים בכתב.

ב. טענות הצדדים:

תמצית טענות התובעים

8. לטענת התובעים בבית המשותף יש ארבע דירות, כאשר הנוהג הוא שהתובעים והנתבעת חולקים את הרכוש המשותף המצוי בצד דירותיהם ואילו בעלי שתי הדירות הנוספות חולקים ביניהם את הרכוש המשותף המצוי בצד השני וסמוך לדירותיהם.
9. התובעים טענו כי הנתבעת השתלטה על הרכוש המשותף ועושה בו כבשלה. נטען כי הנתבעת נעלה את השער המוביל לחניה ומסרבת למסור לתובעים מפתח לשער זה ובכך מונעת מהתובעים להחנות את רכבם בצמוד לדירתם. עוד נטען כי הנתבעת השתלטה על שביל המעבר המהווה חלק מהרכוש המשותף כאשר הציבה בו מתלה כביסה.
10. התובעים טענו כי הנתבעת השתלטה על רכוש משותף בניגוד לדין שכן הזכות הנתענת לשימוש מכוח הסכם החלוקה עם הזוג צעדי אינה מעוגנת בכתב כנדרש בסעיף 8 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 הקובע דרישת כתב בעסקאות מסוג זה.
11. לשיטת התובעים יש לדחות טענת הנתבעת לפיה אין מדובר בשטח המיועד לחניה זאת כיוון שהעד מטעמה, מר אילן צעדי, העיד כי בעבר החנה אביו בשטח המשותף קולנועית ואף התובעים חנו שם בעבר.
12. עוד נטען כי מר אילן צעדי אישר במהלך עדותו כי המסמך שהוכן על ידו בו ציין את הסדר חלוקת הרכוש המשותף וצורף כנספח א' לתצהירו לא מוזכר בהסכם רכישת הדירה של התובעים.
13. נטען כי בניגוד לטענת הנתבעת לפיה היה מקום לצרף את שאר בעלי הדירות הרי שהנתבעת עצמה העידה כי הם אינם קשורים לסכסוך. בנוסף נטען כי טענת הנתבעת לפיה קיימות



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/50/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

חריגות בניה בדירת התובעים נשללה על ידי מר אילן צעידי במעמד דיון ההוכחות וכן הוצג היתר על ידי התובע 1 בחקירתו הנגדית.

14. לסיכום נטען כי יש לדחות גרסת הנתבעת אף מן הטעם שהן היא והן העד מטעמה הודו בדיון כי לא קראו את התצהיר שהוכן על ידי ב"כ הנתבעת בטרם חתמו עליו.

15. לפיכך דרשו התובעים ליתן צו המורה לנתבעת לאפשר להם או למי מטעמם שימוש חופשי ברכוש המשותף, בין אם באופן אישי ובין אם באמצעות חפצים כלשהם, לרבות פינוי מתלה הכביסה שהציבה הנתבעת ברכוש המשותף. כן דרשו להורות לנתבעת לפתוח את השער המוביל לחניה או לחלופין למסור לתובעים מפתח מתאים כך שיתאפשר להם להחנות את רכבם בחניה הסמוכה לשער. עוד דרשו לחייב את הנתבעת בסך 50,000 ש"ח בגין פיצויי עוגמת נפש, מטרד, ירידה באיכות החיים והסבל שנגרם להם ולחייבה בהוצאות לדוגמא ובהוצאות משפט לרבות שכ"ט עו"ד.

תמצית טענות הנתבעת

16. לטענת הנתבעת בין אמה, מסעודי וקנין ז"ל, ובין הזוג צעידי היתה קיימת חלוקה מוסכמת של הרכוש המשותף אשר לפיה לאמה היתה זכות שימוש בלעדית בחצר הקדמית הכוללת חניה ושער ובדרך הגישה לחלק מהחצר האחורית שם ממוקם מחסן השייך לנתבעת.

17. עוד נטען כי בסיוע שנתן טרם רכישת דירת התובעים הובהר להם בצורה מפורשת על ידי מר אילן צעידי כי קיימת חלוקה מוסכמת בהתאם לתשריט החלוקה שצורף כנספח א' לתצהירו. לטענת הנתבעת התובעים מחויבים להסכמה רבת השנים ששררה בינה לבין הזוג צעידי.

18. בנוסף נטען כי התובעים לא חולקים על כך שהסיוע במהלכו נמסר להם עניין חלוקת הרכוש המשותף התקיים. נטען כי התובעים פעלו על פי אותה חלוקה מוסכמת עד סמוך להגשת התביעה ולכן מושתקים הם מלטעון כנגדה.

19. נטען כי התובעים עושים שימוש ייחודי בגג המשותף ואף מטעם זה מושתקים הם מלהעלות טענות באשר לשימוש יחודי ברכוש משותף כנגד הנתבעת.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/50/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

20. באשר למתלה הכביסה טענה הנתבעת כי מתלה זה עומד על כנו מזה עשרות שנים והרבה לפני שהתובעים רכשו את דירתם.
21. כן נטען כי העובדה שהנתבעת אמרה בעדותה שאינה זוכרת אם קראה את תצהירה לא מעידה על כך שהיא לא קראה אותו או שהוא לא הוקרא לה.
22. הנתבעת טענה כי התובעים לא הציגו כל ראיה לפיה השטח שבמחלוקת יועד תכנונית לשמש כחניה ואף ניסו להטעות מותב זה כשהציגו גרמושקה של דירה אחרת כאילו הייתה של דירתם. בנוסף טענה הנתבעת כי התובע 1 במהלך עדותו אישר כי לא קנה את דירתו עם חניה.
23. לטענת הנתבעת השטח המשותף בו דורשים התובעים לחנות את רכבם מצוי בסמוך לחלונה וחניה בשטח זה תגרום לרעש ולמטרד עבודה.
24. נטען כי בחקירתה ציינה הנתבעת כי מר אהרון צעדי ז"ל היה מחנה את הקולנועית שלו בשטח העמודים הממוקם מאחורי דירת הנתבעת ולא בשטח בו מבקשים התובעים כיום להחנות את רכבם.
25. נטען כי התובעים לא הציגו כל אסמכתא באשר למצבה הבריאותי של התובעת 2 אשר מצדיק לשיטת התובעים חניה קרובה והדבר פועל לרעתם.
26. עוד הוסיפה הנתבעת לטעון כי יש לזקוף לחובתם של התובעים את עצם אי הבאת בעלי שתי הדירות הנוספות בבית המשותף לעדות אשר היו יכולים לשפוך אור על חלוקת הרכוש המשותף וכן את העובדה שלא צירפו את הסכם הרכישה של דירתם.
27. לשיטת הנתבעת הרכוש המשותף שייך לכל בעלי הדירות בבית המשותף ולכן לא ניתן להיעתר לסעד כלשהו מתביעה זו כיוון שהתביעה לא הוגשה כנגד כלל בעלי הדירות בבית המשותף.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/50/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ג. דיון והכרעה:

28. אקדים אחרית לראשית ואבהיר כי לאחר בחינת הראיות ועיון בטענות הצדדים שוכנעתי כי דין התביעה להידחות. להלן יפורטו טעמי.

29. תביעה זו עניינה בשימוש שעושה הנתבעת בשטחי הרכוש המשותף השייך על פי הרישום לארבעת בעלי הדירות בבית המשותף. לפיכך היה על התובעים לצרף לתביעה זו את שני בעלי הדירות הנוספים בבית המשותף. שעה שלא צורפו כל בעלי הדירות הרלוונטיים הרי שלא ניתן להיעתר כלל לסעד הנדרש בתביעה ומטעם זה בלבד דין התביעה להידחות על הסף. יחד עם זאת וכפי שיפורט להלן שוכנעתי לאחר שמיעת העדויות ובחינת מלוא החומרים העומדים בפניי כי דין התביעה להידחות אף לגופה.

המסגרת המשפטית:

30. בהתאם לסעיף 55 (ג) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין") - "בעלי הדירות רשאים לקבוע בתקנון, כמשמעותו בסיומן ג' לפרק זה (להלן – התקנון), שחלק מסוים של הרכוש המשותף יהיה צמוד לדירה פלונית, ובלבד שלא יקבעו זאת ביחס לחדרי מדרגות, מעליות, מקלטים ומיתקנים המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות; הוצמד חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית, לא יחולו עליו הוראות פרק זה בנוגע לרכוש המשותף, ודינו לכל דבר כדין הדירה שאליה הוצמד". בסעיף 62 (א) לחוק נקבע כי ניתן לשנות תקנון ברוב של 2/3 מבעלי הדירות, אולם - "אין לקבוע הצמדה של חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית אלא בהסכמת כל בעלי הדירות". הנה כי כן, רק בהסכמת כל בעלי הדירות ניתן להצמיד חלק מהרכוש המשותף לדירה פלונית, משמע ליתן זכות קניינית ברכוש המשותף לדירה מסוימת.

31. בהקשר זה יפים דבריו של המלומד א. אייזנשטיין (יסודות והלכות בדיני מקרקעין, חלק שלישי, עמ' 113) "**הצמדה**" הנה הוצאת **חלק מסוים מהרכוש המשותף ושיוכו (הצמדתו - בלשון החוק) לדירה פלונית**. ההצמדה חייבת להיות קשורה לדירה ואין היא יכולה לעמוד בפני עצמה. משבוצעה ההצמדה, חדל החלק שהוצמד להיכלל ברכוש המשותף ודינו לכל דבר כדין הדירה שאליה הוצמד... ראוי להדגיש כי שימוש פיזי בשטח מסוים של הרכוש



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/50/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

המשותף במשך תקופה ממושכת אינו מעניק לבעל הדירה המשתמש הצמדת שטח זה לדירתו. רק הצמדה הנעשית על פי הוראות החוק, מעניקה לו זכות קניינית בה."

32. הוא הדין בכל הנוגע לשימוש ייחודי ברכוש משותף, אף אם אותו חלק לא הוצמד לדירה מסוימת במרשם המקרקעין. כך נפסק, כי גם לשם עשיית שימוש ייחודי ברכוש משותף נדרשת הסכמת כל בעלי הדירות (ראו: ע"א 2525/92, **ראוכברג נ' עיריית רמת גן**, פ"ד מז (5) 850, רע"א 698/85, **בן צור נ' נעים ששון**, תק-על 732 (2) 732, י. וייסמן, **דיני קניין בעלות ושיתוף**, (תשנ"ז-1997), עמ' 454-455).

33. בעניין אופיה של ההסכמה הנדרשת, נקבע לא אחת כי הסכמת בעלי הדירות אינה חייבת להינתן במסגרת הסכם בכתב, ואף הסכמה בעל-פה, הסכמה היא (ראו: ע"א 815/81 **כליפא נ' שאול**, פ"ד לו(3), 78). יתרה מכך, הסכמה זו עשויה לחייב בעלי דירות אחרים, ובלבד שידעו על קיומה. כך נאמר בעניין זה בע"א (מחוזי - ת"א) 1020/03 **בובליל ישראל נ' שטיינר יוסף** (פורסם באתר נבו 25.2.04): "...לעמדת רישומו של הסכם הורתו ותכליתו ראייתית הן כלפי הבעלים הן כלפי צדדים שלישיים. המשמעות שלכך היא שבמקרה בו גלוי וידוע היה כל העת לצדדים דבר קיום ההסכם, ורישומיו נכרו היטב עקב הבינוי והנוהג בשטח מזה עשרות בשנים, לא קם צורך ראייתי נוסף ובפרט שהצדדים שניהם אינם מכחישים עצם קיום ההסכם וכל מחלוקתם מיוחסת לנפקותה המשפטית של מציאות נוהגת מוסכמת מקום בו לא נתבצע רישום בלשכת רישום המקרקעין... (ויסמן יהושע, "דיני קניין", המכון למחקרי חקיקה ומשפט, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית, ירושלים. תשנ"ז-1997. עמ' 445)..."

34. בניגוד למתן זכות קניינית ברכוש משותף, היכולה להיעשות כאמור רק על דרך של הצמדה, ניתן ליתן רישיון לשימוש ייחודי ברכוש המשותף, בהסכמתם של כל בעלי הדירות. על הגדרתו של מוסד רישיון זה עמדה פרופ' נ. זלצמן ("רישיון במקרקעין", הפרקליט מב חוברת א (תשנ"ה), 24): "רישיון במקרקעין משמעו היתר או רשות שנתן בעל המקרקעין לאחר, להחזיק או להשתמש בנכס. "רשות במקרקעין" באה להבחין מהענקת זכות במקרקעין שמאפייניה הם החזקה ושימוש בנכס, או שימוש בלבד.... הרשות נעדרת כוונת הקניה של זכות בנכס. אפשר שהיא תהא מעוגנת בחוזה שנקשר בין הצדדים וכך תצמיח למקבל הרשות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/50/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

זכות חוזית כלפי בעל המקרקעין... ואפשר שתנתן על ידי בעל המקרקעין ללא כוונה ליצור התחייבות חוזית, אקט של רצון טוב, או תלמד משתיקתו ואי מחאתו להחזקה או לשימוש שעושה אחר בנכס. רשות גרידא באה להבחין איפוא מן הרשות החוזית. תוכנה של הרשות החוזית, משך קיומה ותנאי סיומה ילמדו מן ההסכם שבין הצדדים. רשות גרידא אינה מעניקה לבעליה זכות כלשהי כלפי בעל המקרקעין. היא בגדר היתר של רצון טוב שנותנו רשאי לבטלו בכל רגע..."

35. זאת ועוד: בכל הנוגע להסכמה שעניינה רשות לשימוש במקרקעין (בשונה מהקניית זכות קניינית), ניתן ללמוד עליה אף מכללא, וכן מהתנהלות הצדדים במשך השנים. כך למשל נקבע בע"א 32/77 טובוליצקי נ' בית כנסת ובית מדרש החסידים, פ"ד לא (3) 210, כי "...לשם יצירת רשיון של שימוש במקרקעין אין צורך בהסכם מפורש ומספיקה התנהגותם של בעלי מקרקעין שממנה ניתן להסיק שהסכימו בדיעבד והשלימו עם שימושו של אדם אחר ברכושם. העובדה שעבר זמן רב מאז תפס אדם את הקרקע ושבמשך כל אותו זמן נמנע בעל הנכס מתגובה כלשהי, למרות שידע על התפיסה, יכולה להעיד על הסכמתו וליצור רשיון מכללא" (ראו גם: ע"א (מחוזי י-ם) 9502/06 רונית לומברוזו נ' קובנר מיכאל ואח' (פורסם באתר נבו 7.8.07).

36. באשר לתוקפו של רישיון זה, הכלל הוא, שמדובר ברישיון בר חזרה, וככלל, נותן הרשות רשאי בכל עת לחזור בו מההסכמה שהוענקה. נקבע, כי רק במקרים מיוחדים שבהם אין שינוי נסיבות המצדיק חזרה מההסכמה, ושהם בהסתמך על מתן הרישיון השקיעו בעלי הרישיון כספים רבים במקרקעין תוענק לבעלי הרישיון הגנה על הציפייה הלגיטימית שלהם (ראו: ע"א 7139/99 אלוני נ' ארד ואח', פ"ד נח (4), 27; ע"א 5136/91 קוגלמס נ' קוגלמס, פ"ד מט(2) 419; ע"א 2836/90 אריה בצר נ' צילביץ נחמה ואח', פ"ד מו(5) 184; ע"א 588/81 ציזיק נ' הורוביץ ואח', פ"ד מ(1) 321; ע"א 515/76 לוי נ' ויימן ואח', פ"ד לא(2) 127; ע"מ 6343/12 פלונית נ' פלונית (פורסם באתר נבו)). עוד הובהר, כי רישיון זה, וודאי במקרה בו הוא נלמד מכללא, מהווה זכות אישית הניתנת לביטול עם גילוי דעתו של המקנה שאין ברצונו להמשיך בהענקת הרישיון: "רשות שנלמדת מכללא אינה מונעת את בעל המקרקעין מלהביא לסיומה בכל עת על ידי גילוי דעתו



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/50/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

כלפי פלוני שאין הוא מוכן עוד להמשיכה. זו היא רשות חינוך המתחדשת מרגע לרגע, כל עוד לא פעל בעל המקרקעין לסילוקו של פלוני" (פרופ' נ. זלצמן, רשיון במקרקעין, הפרקליט מב, 24, 57; וראה גם מ. דויטש, קניין כרך ב' (התשנ"ט-1999) 414).

37. בבתי דוגמת הבית המשותף דן בהם יש מעט דירות וחצר גדולה משותפת נוהגת לעיתים רבות חלוקה מוסכמת של השימוש ברכוש המשותף. כאשר קיימת חלוקה מוסכמת של שימוש ברכוש המשותף בין בעלי דירות הבית המשותף ניתנות תמורות, כך שכל בעל דירה מקבל חלק מסוים ברכוש המשותף ועושה בו שימוש ייחודי, תוך התחייבות מובנת מאליה להימנע משימוש בחלק אחר של הרכוש המשותף. בחלוקה מוסכמת מן הסוג האמור, בשונה ממתן רשות שימוש לבעל דירה מסוימת בלבד ברכוש משותף, אין המדובר ב"ויתור" של בעל דירה על זכותו לעשות שימוש ברכוש המשותף לטובת בעל דירה אחרת בבית המשותף. שכן, כאמור, עסקינן בחלוקה של זכויות השימוש ברכוש המשותף באופן שכל אחד מבעלי הדירות מוותר על זכותו לעשות שימוש בחלק מסוים מהרכוש המשותף, ומנגד מרוויח את היכולת לעשות שימוש ייחודי בחלק אחר ממנו (ראו: ע"א (ת"א) 1295/03 נוי נ' קורנפלד (נבו, 10.7.2006); המפקח על המקרקעין (נתניה) 95/16 יצחק כהן נ' אילת מנסיני (נבו 05.09.2021)).

38. חלוקה מוסכמת מן הסוג האמור משקפת את האפשרות הקיימת לבעלי הדירות לחלק ביניהם את זכות השימוש בחלקי הרכוש המשותף, וזאת להבדיל ממתן זכויות קנייניות, החייבות, להיעשות על דרך של הצמדה תוך קבלת תוקף רישומי לכך, בהתאם להוראות סעיף 55(ג) לחוק המקרקעין. החזרה מהסכמה בדבר חלוקת שימוש כזו לא תעשה בנקל ושינויה של אותה חלוקה מוסכמת עשוי לחייב הסכמה חדשה בין בעלי הדירות לחלוקה אחרת (ראו: ע"א (תל אביב-יפו) 1791/08 לוי נ' טובה, (פורסם בתקדין, ביום 23.1.12); (המפקח על המקרקעין באר שבע) 50/19 טולדנו רחל נ' חיון חמדה (נבו 23.08.2022)).

39. מעיון בחומר המצוי בפניי ולאחר שנשמע התיק בפניי מצאתי כי אכן משך שנים שררה חלוקה מוסכמת בין הנתבעת לבין משפחת צעידי ממנה רכשו התובעים דירתם כך שהשטח מושא התביעה היה בשימוש ייחודי של הנתבעת. זאת ניתן ללמוד מעדותו של מר אילן צעידי ומן המסמכים שצורפו לתצהירי הנתבעת. אמנם לא הוכח כי יש לחלוקה זו ביטוי בהסכם המכר.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/50/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

יחד עם זאת מהביקור במקום שנערך על ידי בבית המשותף עלה כי התובעים עצמם סיפחו לדירתם את שטח הגג (שנוצר כתוצאה מההרחבה שביצעו בעבר הזוג צעידי בדירת התובעים) המהווה רכוש משותף והם עושים בו שימוש כמרפסת, כאשר העלייה אליה מתבצעת על ידי מדרגות מתוך דירתם. להלן תוצג תמונה הממחישה את פני הדברים:



40. בנוסף דירת התובעים הורחבה תוך שימוש בזכויות הבניה המשותפות ותוך שההרחבה בוצעה על גבי עמודי בטון שהוצבו ברכוש המשותף. מן החומר המצוי בפניי אף עולה כי חלק מהחצר האחורית המשותפת מיועדת לשימוש התובעים (ראו עדותו של התובע 1 שורות 13-15 בעמוד 1 לפרוטוקול דיון ההוכחות). בנסיבות אלו עולה כי התובעים מושתקים מלטעון כלפי הנתבעת טענות של שימוש ייחודי שעה שהם עצמם סיפחו לדירתם באופן ייחודי את גג הבית המשותף המהווה רכוש משותף ואף הרחיבו דירתם על גבי הרכוש המשותף. במצב דברים זה ניתן לראות בסיפוח הגג על ידי התובעים כמו גם בהרחבת דירתם ובשטח האחורי שיועד להם הכשרה של חלוקה מוסכמת בבית המשותף, כאשר התמורה אותה מקבלים התובעים מהחלוקה היא השימוש הייחודי שעושים בשטחים המשותפים שפורטו לעיל.

41. מכל מקום אין מחלוקת כי קיימת גישה רגלית לשטחי החצר המשותפת בה נעשה שימוש על ידי הנתבעת ועומדת בבסיס התביעה דנן (ראו עדותו של הנתבע 1, שורות 26-27 בעמוד 4 לפרוטוקול דיון ההוכחות וכן החלטתי מיום 19.7.22 בה פורטו ממצאי הביקור במקום).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/50/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הנתבעת לא מונעת מהתובעים גישה רגלית לשטח המשותף מושא התביעה זאת בניגוד לתובעים אשר סיפחו לעצמם את שטח הגג המשותף ועושים בו שימוש בלעדי תוך שהגישה אליו היא מדירתם.

42. לאור האמור ומשהתרשמתי כי כל אחד מן הצדדים עושה שימוש ייחודי בשטחים משותפים מסוימים לא מצאתי כי יש לסלק את הנתבעת מן השטח בו עושה היא שימוש במשך שנים ארוכות.

43. באשר למתלה הכביסה הרי שהתביעה נדחית גם באשר לסעד זה וזאת מאותם נימוקים שפורטו לעיל.

44. באשר לפיצוי אותו דרשו התובעים בתביעתם הרי שמשנדחו הסעדים דלעיל הוא לא רלבנטי ומכל מקום סעדים נזיקיים אינם מצויים במסגרת סמכויותיי כמפקחת על רישום מקרקעין. סמכות המפקח נקבעה בסעיף 72 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969. בפסקי הדין שניתנו לאורך השנים נקבע באופן ברור כי אין המפקח על רישום מקרקעין מוסמך לדון בתביעה שעילתה בנזיקין, למעט תביעה נזיקית בעילה של הסגת גבול (ראו סעיף 72(ב) לחוק המקרקעין וד"נ 20/73 **שמע נ' סדובסקי**, פ"ד כ"ח(1) 730, 733 (1974); ע"א (מחוזי ת"א) 2295/01 **מנחמי בוני מגדלי דוד רמת גן בע"מ נ' נציגות הבית המשותף ברחוב ז'בוטינסקי**, [פורסם בנבן] פסקה 4 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (30.6.2002); רע"א (מחוזי י-ם) 38744-06-16 **הושיאר נ' רחמים**, פסקה 14 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (9.3.2017); עש"א (מחוזי ת"א) 34810-10-18 **רבין נ' נציגות הבית המשותף ברחוב רמז 35 תל אביב**, פסקה 13 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (15.4.2019)).

ד. סוף דבר:

45. אשר על כן, אני דוחה את התביעה.

46. התובעים יישאו בהוצאות משפט לטובת הנתבעת בסך 5,500 ש"ח.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/50/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

47. סכום זה ישולם בתוך 30 יום, שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מיום מתן פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

ניתן היום, 30.7.2023, י"ב אב תשפ"ג, בהעדר הצדדים.

ציפי קוינט-שילוני

מפקחת על רישום מקרקעין